

1500158-92.2022.8.26.0136

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/06/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054737/2022 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 23251940 -

DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2054737 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX SANDRO AURELIANO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

2ª Vara

Rua Olímpio Pavan, Nº 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500158-92.2022.8.26.0136 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-92.2022.8.26.0136

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054737/2022 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 23251940 -

DEL.POL.CERQUEIRA CESAR, 2054737 - DEL.POL.CERQUEIRA CESAR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEX SANDRO AURELIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS

Vistos.

ALEX SANDRO AURELIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo apurado, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10:00 horas, na Rua

Afonsina Ferreira de Oliveira, nº 223, Manoel Fernandes, nesta cidade e comarca de Cerqueira César, ALEX SANDRO AURELIANO, qualificado nos autos, teria em depósito, guardaria e forneceria para fins de tráfico, drogas, quais sejam, 50 (cinquenta) porções de maconha com peso aproximado de 110,2 gramas e 02 (duas) porções de cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 6,71 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão às fls. 13/15, laudo de exame químico-toxicológico às fls. 17/23).

Em 24 de fevereiro de 2022, o acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

Realizada audiência de custódia, por decisão de 25 de fevereiro de 2022 houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 115/118). Na mesma oportunidade foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva (fls. 128/129).

O réu foi notificado (fls. 208) e apresentou resposta à acusação (fls. 220/224).

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 227/228).

O réu foi citado (fls. 299).

Durante a instrução, foi ouvida pela testemunha de acusação, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu fosse a ação penal julgada procedente, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente pela fixação de regime mais brando de cumprimento de pena e desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de exibição e apreensão (fls. 13/15); laudo de constatação provisória (fls. 17/23); boletim de ocorrência (fls. 139/145); comprovante de depósito judicial (fls. 152); laudos de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 156/161 e 174/178), bem como pela prova oral coligida aos autos. A autoria é certa.

A testemunha Lincoln Bataiola, policial civil, declarou que no dia dos fatos, estava em posse de mandado de busca e apreensão em nome de Wilian Sampaio da Silva; que constavam 2 endereços no mandado; que dirigiu-se ao primeiro endereço e encontrou a Sra Maria, avó de Wilian no local; que efetuada a busca domiciliar, nada de ilícito foi encontrado; que dirigiu-se ao segundo endereço e a casa estava fechada; que ninguém respondeu ao chamado; que ingressou na residência por uma porta que não estava trancada; que no primeiro cômodo, havia resquícios de drogas e em um dos cômodos visualizaram o réu dormindo; que acenderam a luz do cômodo e o réu logo acordou mas continuou deitado; que o réu disse que Wilian estava em São Paulo e não residia mais no local; que efetuaram as buscas no local, no quarto em que o réu estava; que localizaram em um dos cômodos balança de precisão, algumas cartas, certa de quantia em dinheiro; que no cômodo anterior, parecido com uma cozinha, achou um pote com várias porções de maconha em cima da geladeira; que encontrou uma faca com resquícios de uma substância que aparentava ser maconha; que o réu negou a propriedade da droga; que disse que pertencia a Mateus, seu amigo; que dirigiu-se até a residência de Matheus e franqueada a entrada dos policiais, foram achadas porções de drogas no quarto de Matheus que segundo ele, foram consumidas no dia anterior; que também foi encontrada importância em dinheiro que Matheus disse ser oriunda de rescisão contratual; que não se recorda se foram encontradas porções de crack na casa do réu; que salvo engano, também encontrou cigarro de maconha consumido na residência do réu; que no momento da abordagem, só o réu estava na residência; que não acompanhou a investigação prévia mas realizou as buscas à procura de drogas e armas.

Interrogado, o réu Alex Sandro Aureliano disse que 21 anos de idade, nasceu em Bernardino de Campos. Disse que não é traficante; que os policiais foram até sua casa em busca de Wilian, que não reside no local; que está sendo perseguido pelo delegado de Cerqueira César porque o irmão do interrogando é casado com a sobrinha

do delegado; que tanto o irmão do interrogando quanto a sobrinha do delegado estão presos ; que é usuário de maconha; que não é sua a balança que foi apresentada na delegacia; que tem residência fixa; que na data dos fatos, trabalhou à noite (quarta feira); que trabalhava na lanchonete pertencente à irmã do interrogando; que percebia 930/970 reais; que ajudava financeiramente a irmã; que no dia dos fatos, comprou 50 reais em maconha, que foi entregue ao delegado; que queria parar de usar a droga; que não tem geladeira; que não tem desavença com o policial mas o delegado tem uma sobrinha que casou com o irmão do interrogando.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

Note-se que os depoimentos dos agentes públicos são seguros no sentido de revelar a prática da infração penal em questão.

A prova oral colhida, é bom frisar, está em perfeita sintonia com os demais elementos dos autos, com a nota de que não há um único indício de que os aludidos agentes públicos mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar os acusados.

Anoto ainda que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham efetivamente a intenção de incriminar indevidamente os denunciados. Tratando-se de funcionários públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem-estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Neste sentido:

“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe15/02/2016).

No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei 11343/2006, nas modalidades ter em depósito, guardar e fornecer.

O acervo probatório aponta que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes estatais dirigiram-se até a residência do réu e localizaram porções de maconha e crack, além de balança de precisão, caderno de anotações e utensílios com resquícios de drogas.

Neste contexto, a apreensão de drogas em porções individualizadas, em embalagens próprias para o comércio, desprovido de petrechos para uso imediato, além de balança de precisão, tornam indubitosa a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/2006.

Neste contexto, a versão apresentada pelo acusado não convence, até porque não demonstrada a intenção do delegado de polícia em prejudicá-lo, alegação que sequer foi apresentada em solo policial.

Dessa forma, inviável a aplicação do princípio “in dubio pro reo” ou a pretendida desclassificação da conduta para aquela do artigo 28 da Lei de drogas, sendo de rigor a condenação do acusado pelo delito do artigo 33 da mesma lei.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta aos parâmetros dos artigos 42 da Lei 11343/2006 e 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal. Isso porque a quantidade natureza da substância comercializada pelo acusado não enseja a majoração da pena base, tampouco verificam-se presentes outros elementos passíveis de fazê-lo.

Ausentes atenuantes. O réu é reincidente específico (fls. 99), de modo que exaspero a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

Na terceira fase, anoto que o réu não faz jus à causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que é reincidente Ausentes outras causas modificadoras de pena, torno a reprimenda definitiva no patamar acima fixado (05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa).

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

Tratando-se de réu reincidente específico, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (... APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CPP - Impossibilidade -Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e e outras eventuais penas impostas - ... - HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o montante de pena ora aplicada, não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelo mesmo motivo, incabível a concessão do sursis com fundamento no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu ALEX SANDRO AURELIANO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Diante da pena ora aplicada, mantenho a prisão preventiva decretada uma vez que subsistentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar. Expeça-se guia de execução provisória.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; d) expeça-se guia de execução definitiva; e) autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06 ; f) decreto a perda dos valores e bens apreendidos em favor da do Funad, com fulcro no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Cerqueira Cesar, data na margem.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA